

0000875-19.2011.8.26.0152

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto de coisa comum

Magistrado: Andressa Martins Bejarano

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)", o que vem sendo observado pelo Ministério Público em suas manifestações.

Sendo assim, percebe-se que a pena do delito em apreço seria inferior a quatro anos. Destarte, é fácil ver que seria impossível se evitar a prescrição da pretensão punitiva na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia - SP - cep 06717-235

0000875-19.2011.8.26.0152 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000875-19.2011.8.26.0152

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto de coisa comum

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

MAURO FERREIRA DA CRUZ e outro

Vistos.

MAURO FERREIRA DA CRUZ e SANDRO REBELLO DA SILVA foram denunciados como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I e IV, ambos do Código Penal.

Antes de prosseguir com a instrução penal do presente feito, verifico que existe questão prejudicial de mérito que deve ser reconhecida.

Os fatos se deram em 25 de janeiro de 2011. O recebimento da denúncia se deu em 12 de abril de 2012 (fl. 152).

Com efeito, entre o recebimento da denúncia e a presente data decorreram praticamente 10 anos e 08 meses. Fora o recebimento da denúncia, não há nos autos qualquer outra causa interruptiva da prescrição.

Os réus, à época do delito em apreço, possuíam antecedentes criminais, motivo pelo qual não foi ofertada a eles proposta de suspensão condicional do processo. Com base nisso, tem-se que ainda que a acusação pleiteasse a fixação da pena acima do mínimo legal, certo é que a pena ficaria abaixo de quatro anos, mormente considerando que o STJ firmou o entendimento no Tema 1087 que "a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)", o que vem sendo observado pelo Ministério Público em suas manifestações.

Sendo assim, percebe-se que a pena do delito em apreço seria inferior a quatro anos. Destarte, é fácil ver que seria impossível se evitar a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, consoante as regras previstas no art. 109 c.c. o art. 110, ambos do Código Penal.

O prosseguimento do feito, portanto, ainda que nesta fase, é completamente inútil,

pois a sentença que viesse apreciar o mérito com eventual recurso implicará em reconhecimento em sede de apelação.

Ocorre, assim, o que a jurisprudência chama de prescrição em perspectiva, devendo-se ressaltar que, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade deve ser conhecida a qualquer tempo e de ofício pelo juiz.

Evidente que o prosseguimento do feito resultará em sobrecarga inútil da máquina judiciária, em óbvio detrimento de outros feitos criminais que, por causa de feitos como este, também serão atingidos pela prescrição.

De outro lado, também é evidente o constrangimento a que está sujeito o acusado, que, aguardando por longos anos seu julgamento, deverá ser condenado em primeira instância para que somente, então, seja a prescrição reconhecida.

Tal matéria já ensejou inclusive manifestação dos Tribunais do Estado de São Paulo. Nesse sentido:

“De nenhum efeito a persecução penal, com dispêndio de tempo e desgaste do prestígio da Justiça Pública, se, considerando-se a pena em perspectiva, diante das circunstâncias do caso concreto, se antevê o reconhecimento da prescrição retroativa na eventualidade de futura condenação. Falta, na hipótese, o interesse teleológico de agir, a justificar a concessão ex officio de Habeas Corpus para trancar a ação penal.” (RT 669/315).

Recorrendo-se subsidiariamente ao processo civil, com o desenvolvimento técnico maior que o processo penal, se vê, com efeito, que falta ao Estado interesse de agir, pois que eventual providência que adviria do processo, a condenação do acusado, qualquer efeito prático teria, porque bastaria ser esta lançada para que, necessariamente, nascesse daí a prescrição.

Nesse sentido, traz-se à baila o escólio de Rogério Greco:

“Dessa forma, embora como 'pano de fundo' se encontre a efetiva possibilidade de ocorrência futura da prescrição, o juiz não a reconhecerá, tampouco o Ministério Público a poderá requerer, mas sim ambos fundamentarão os seus pedidos e decisões na falta de interesse de agir, na modalidade interesse-utilidade da medida, condição indispensável ao regular exercício do direito de ação, que deve existir durante toda a vida processual”.

“ (...) por fim, se a ação penal já estiver em curso, e se for verificada que essa condição da ação já não mais se faz presente, o julgador deve extinguir o processo sem julgamento do mérito, com base no art. 267, VI, do Código de Processo Civil”.

Sabe-se, inclusive, que o processo penal é meio e não um fim em si mesmo, sendo contraproducente que mais uma vez se sobrecarregue a máquina judiciária para nenhum efeito prático, em detrimento, o que é mais grave, de outros feitos criminais que serão, por tal motivo, também atingidos pela prescrição e que não o seriam se apenas processos viáveis merecessem a atenção do judiciário.

Ante o exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado MAURO FERREIRA DA CRUZ e SANDRO REBELLO DA SILVA qualificados nos autos, na forma do art. 107, IV, c.c. o art. 109, IV, ambos do Código Penal, em face da PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA, determinando assim o arquivamento dos autos, se não verificado recurso por quaisquer das partes.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

Retire-se o processo de pauta.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.C.

Cotia, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA